

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1988/2539

นายเกรียงศักดิ์ งามจินดาวงศ์
นายนิติภัทร์ อรรถการพงษ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 887

จำเลยที่ 1 นำรถยนต์ไปประกันภัยจำเลยที่ 2 โดยมีข้อตกลงว่า ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบสินของบุคคลภายนอกถ้าผู้ขับขี่รถยนต์มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์แต่ขาดต่ออายุเกินกว่า 180 วัน ดังนี้เมื่อปรากฏว่าในขณะที่เกิดอุบัติเหตุและในขณะที่ทำสัญญาประกันภัย ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของจำเลยที่ 1 ขาดต่ออายุเกินกว่า 180 วัน และหลังจากทำสัญญาประกันภัยแล้วจำเลยที่ 1 ยังใช้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ขาดต่ออายุดังกล่าวเรื่อยมาจนกระทั่งจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันเกิดเหตุโดยประมาททำให้รถยนต์โจทก์เสียหาย กรณีจึงเข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นความรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งจำเลยที่ 2 ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ปฏิเสธความรับผิดชอบได้

การประกันภัยจำเลยตาม ป.พ.พ. มาตรา 887 เป็นการประกันความเสียหายอันเกิดจากรถยนต์ที่เอาประกันภัยที่ไปก่อความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นในเมื่อผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือยินยอมให้ผู้อื่นขับขี่ การประกันภัยจำเลยจึงมุ่งที่ตัวบุคคลผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยในขณะที่เกิดเหตุเป็นสาระสำคัญยิ่งกว่าตัวบุคคลผู้เอาประกันภัยในขณะที่ทำสัญญาประกันภัย ดังนั้น แม้ขณะทำสัญญาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของจำเลยที่ 1 ผู้เอาประกันภัยขาดต่ออายุเกินกว่า 180 วัน ก็ไม่อาจถือว่าคู่สัญญามีได้เจตนาถือเงื่อนไขยกเว้นความรับผิดชอบข้อนี้เป็นสาระสำคัญ เพราะมี

ฉะนั้นแล้วหากทำสัญญาประกันภัยกำหนดเงื่อนไขไม่ให้ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบ
อย่างกรณีนี้ นิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในรถยนต์ที่เอาประกันภัยยอม
ไม่มีทางจะทำสัญญาประกันได้เลย เพราะนิติบุคคลโดยสภาพยอมไม่มีทางขอมีใบ
อนุญาตขับขีรถยนต์ได้

การประกันภัยคำจูนตาม ป.พ.พ. มาตรา 887 เป็นการประกันความเสียหายอัน
เกิดจากรถยนต์ที่เอาประกันภัยที่ไปก่อความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นในเมื่อผู้เอา
ประกันภัยขับขีหรือยินยอมให้ผู้อื่นขับขี การประกันภัยคำจูนจึงมุ่งที่ตัวบุคคลผู้ขับขี
รถยนต์ที่เอาประกันภัยในขณะเกิดเหตุเป็นสาระสำคัญยิ่งกว่าตัวบุคคลผู้เอาประกัน
ภัยในขณะทำสัญญาประกันภัย ดังนั้น แม้ขณะทำสัญญาใบอนุญาตขับขีรถยนต์ของ
จำเลยที่ 1 ผู้เอาประกันภัยขาดต่ออายุเกินกว่า 180 วัน ก็ไม่อาจถือว่าคู่สัญญามีได้
เจตนาถือเงื่อนไขยกเว้นความรับผิดชอบข้อนี้เป็นสาระสำคัญ เพราะมี
ฉะนั้นแล้วหากทำสัญญาประกันภัยกำหนดเงื่อนไขไม่ให้ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบ
อย่างกรณีนี้ นิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในรถยนต์ที่เอาประกันภัยยอม
ไม่มีทางจะทำสัญญาประกันได้เลย เพราะนิติบุคคลโดยสภาพยอมไม่มีทางขอมีใบ
อนุญาตขับขีรถยนต์ได้

(สมาน เวทวินิจ-ปริชา เฉลิมวณิชย์-บุญธรรม อยู่พุก)

ศาลแขวงตลิ่งชัน - นายธนิต ภูริเวทย์

ศาลอุทธรณ์ - นางสาวศรีย สัตยธรรม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ